

SITI ZURAIDAH@ NUR ZAHIDAH BINTI HJ ABD SAMAD

/wn.

FAKHRI BIN HJ MOHD NOH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) pada 20 Mei 2024 / 12 Dzulkaedah 1445H]

[Kes Mal (Rayuan) No. 10000-017-0024-2022]

[Tuntutan Harta Sepencarian di bawah seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : *Tidak diwakili*

Pegum Syarie Responden : *Pn Aznor Suhaida binti Dolah daripada Tetuan Nur hafiz & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

1. Kes ini adalah kes rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 25/3/2022. Rayuan yang dibuat adalah terhadap

sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diputuskan pada 14/3/2022 dalam kes Mal No. 10100-017-0358-2016.

2. Perayu telah tidak berpuashati terhadap sebahagian keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang memerintahkan seperti berikut:-

- 2.1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor)2003.

- 2.2. Mahkamah mengisytiharkan rumah yang terletak di GM. No. 388, Lot 1480, Mukim Langgar Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar 11% bahagian hendaklah diberikan kepada Plaintiff dan 89% bahagian kepada Defendan berdasarkan nilai semasa rumah tersebut (tanpa tolak hutang).

- 2.3. Rumah diberikan kepada Defendan. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar nilai 11% tersebut kepada Plaintiff dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perintah ini diputuskan.

- 2.4. Mahkamah mengisytiharkan sekeping tanah PN12849, Lot 55125 Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Negeri Selangor adalah harta sepencarian antara plaintiff dan Defendan dengan

kadar 7% kepada Plaintiff dan 93% kepada Defendan.

2.5. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar kepada Plaintiff 7% nilai tanah pada harga semasa (tanpa tolak hutang) kepada Plaintiff dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perintah ini diputuskan.

3. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 25/3/2022 dan Alasan Rayuan difailkan pada 26/10/2022. Responden juga tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara dan bertindak memfailkan Notis Rayuan Balas pada 31/3/2022.

4. Perayu telah mengemukakan lima Alasan Rayuan seperti mana dalam Rekod Rayuan di halaman 482-484 seperti berikut –

4.1. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila mensabitkan Perayu mendapat 11% bahagian bagi rumah yang terletak di GM No. 388 Lot 1480 Mukim Langgar Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman dan 7% bahagian bagi tanah yang didaftarkan di atas Geran PN12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor di dalam tuntutan harta sepencarian Perayu.

4.2. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambilkira penggunaan nama Perayu di dalam perjanjian jual beli bagi rumah yang

terletak di GM No. 388 Lot 1480 Mukim Langgar Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman bagi tujuan mendapatkan pinjaman perumahan sebagai sumbangan langsung Plaintiff.

- 4.3. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mempertimbangkan dan mengambil kira kegagalan Responden mengemukakan bukti yang secukupnya terhadap sumbangan langsung Responden terhadap pemerolehan rumah yang terletak di GM No. 388 Lot 1480 Mukim Langgar Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman dengan mengisytiharkan Defendan layak mendapat 89% bahagian harta sepencarian terhadap tanah tersebut.
- 4.4. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mempertimbangkan dan mengambil kira kegagalan Responden mengemukakan bukti yang secukupnya terhadap sumbangan langsung Responden terhadap pemerolehan tanah yang didaftarkan di atas Geran PN12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor dengan mengisytiharkan Responden layak mendapat 93% bahagian harta sepencarian terhadap tanah tersebut.
- 4.5. YA Hakim Bicara telah khilaf daripada segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mempertimbangkan dan mengambil kira kemungkinan besar Perayu mempunyai sumbangan langsung terhadap pembelian rumah dan tanah

tersebut.

5. Responden dalam Notis Rayuan Balas yang telah difailkan pada 31/2/2022 di halaman 485 dan 486 Rekod Rayuan mengemukakan permohonan sebagaimana berikut:

- 5.1. Responden memohon pembahagian sebanyak 11% dari nilai semasa perceraian kepada Perayu dibuat selepas ditolak hutang-hutang yang berkaitan dengan rumah di GM No. 388 Lot 1480 Mukim Langgar Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman kerana ia akan membebankan Responden untuk menanggung hutang-hutang tersebut secara bersendirian sedangkan ia sepatutnya ditanggung secara bersama dan kemudian hasil keuntungan bersih barulah dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

- 5.2. Responden merayu kepada mahkamah untuk mengurangkan bahagian Perayu sebanyak 7% kepada 5% dari nilai semasa perceraian bagi harta PN12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor kerana sumbangan langsung bagi harta tersebut lebih banyak dibuat oleh Responden. Responden memohon pembahagian tersebut dibuat selepas ditolak hutang-hutang yang berkaitan bagi harta PN 12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor kerana ia akan membebankan Responden untuk menanggung hutang-hutang tersebut secara bersendirian sedangkan ia sepatutnya ditanggung

secara bersama dan kemudian hasil keuntungan bersih barulah dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

Fakta Kes

6. Perayu telah berkahwin dengan Responden pada 2/3/2002 dan bercerai pada 30/10/2012 di Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor. Tempoh perkahwinan Perayu dan Responden adalah selama lebih kurang 10 tahun dan 6 bulan. Sepanjang tempoh perkahwinan tersebut, pasangan ini dikurniakan dengan tiga orang cahaya mata.
7. Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Kes Saman No. 10100-017-0358-2016 memohon supaya harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian di antara Responden dan Perayu dengan Perayu menerima sebanyak 50% bahagian daripada harta-harta berikut:
 - 7.1. Sebuah rumah yang beralamat di GM No. 388 Lot 1480 Mukim Langgar Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman.
 - 7.2. Sekeping tanah yang beralamat di PN12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor
8. Manakala Responden dalam Tuntutan Balas memohon agar harta-harta berikut dibahagikan sebagaimana berikut:

8.1. Harta pertama (rumah) dibahagikan dengan 15% bahagian kepada Perayu dan 85% bahagian kepada Responden;

8.2. Harta kedua (tanah) dibahagikan dengan 5% bahagian kepada Perayu dan 95 % bahagian kepada Responden;

setelah ditolak baki hutang dan kos-kos yang berkaitan.

9. Perayu dan Responden semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah telah memberikan keterangan tanpa mengemukakan saksi dan hanya bergantung kepada keterangan dokumentar sahaja.

10. Perayu dalam prosiding rayuan ini telah tidak memfailkan kronologi kes dan penghujahan Perayu sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah. Perayu juga telah tidak menghadiri sidang rayuan dan tidak dapat dihubungi oleh Peguam Syarie Perayu. Oleh yang demikian, Peguam Syarie Perayu telah memfailkan permohonan Penarikan Diri Peguam Syarie dan permohonan ini telah dibenarkan oleh Mahkamah pada 30/3/2023.

11. Perayu dalam sidang rayuan bertarikh 11/5/2023 telah memaklumkan kepada Pendaftar untuk menarik balik kes namun tidak dipersetujui oleh Peguam Syarie Responden memandangkan terdapatnya Notis Rayuan Balas yang telah difailkan oleh Responden. Perayu sekali lagi telah diarahkan untuk memfailkan hujah namun gagal berbuat demikian. Walau

bagaimanapun, Peguam Syarie Responden telah memfailkan Kronologi kes dan penghujahan Responden untuk perhatian mahkamah.

12. Sementara Perayu tidak memfailkan penghujahan dan tidak menghadiri prosiding rayuan, maka penghakiman ini akan memberikan perhatian dan penelitian serta menjurus kepada Notis Rayuan Balas yang difailkan oleh Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

13. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak- pihak bahawa asas utama yang menjadi pegangan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Bermaksud

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian

dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri dalam memperolehi harta tersebut.

14. Seterusnya Mahkamah juga mengambil kira peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan mengambil kira usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta.
15. Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian. Antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah **Kes Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin[1982] 4 JH 73**, **Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218**, **Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005]** dan **Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222**.

16. Dalam rayuan ini, kami mendapati pihak-pihak tidak mempertikaikan keputusan bahawa rumah dan tanah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Apa yang menjadi pertikaian adalah berkaitan pelaksanaan pembahagian berdasarkan penilaian semasa terkini atau semasa perceraian dan kadar pembahagian tanah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara.
17. Setelah kami meneliti Notis Rayuan Balas, Penghujahan bertulis Responden dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami merumuskan dua isu yang perlu diulas dalam rayuan ini iaitu –
- 13.1. Samada pembahagian rumah di alamat GM No. 388 Lot 1480 Mukim Langgar Daerah Kota Star, Kedah Darul Aman dan tanah di PN12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor hendaklah dilaksanakan mengikut nilai semasa atau nilai semasa perceraian sebelum atau setelah ditolak kos dan hutang yang berkaitan dengan harta-harta tersebut.
- 13.2. Sama Ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan pembahagian tanah bagi harta PN 12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor dengan kadar 7% bahagian Perayu dan 93% bahagian Responden.
18. **Bagi isu yang pertama**, Responden menghujahkan sumbangan langsung Responden setiap bulan bagi kedua-dua hartanah tersebut

adalah dengan membayar sepenuhnya bayaran bulanan kedua-dua harta tersebut semasa dalam tempoh perkahwinan sehingga berlakunya perceraian bahkan sehingga kini (pemfailan Hujah Rayuan Responden) sedangkan indikasi takat sumbangan pihak-pihak dalam pemerolehan harta sepencerian hendaklah diambil kira semasa dalam tempoh perkahwinan sahaja.

19. Responden menghujahkan penilaian harta-harta tersebut yang diperintahkan dibahagikan mengikut nilai semasa harta tanpa ditolak kos dan hutang berkaitan akan membebankan Responden untuk menanggung hutang-hutang harta tersebut secara bersendirian. Ini kerana, harta-harta tersebut masih lagi di dalam bebanan hutang yang ditanggung sepenuhnya oleh Responden seorang diri semenjak harta-harta tersebut dibeli sehinggalah berlaku perceraian dan sehingga kini.
20. Berdasarkan alasan penghakiman di halaman 469-472 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah membuat perkiraan takat sumbangan langsung Responden bagi rumah tersebut adalah bermula pada 14/9/2004 sehingga 30/10/2012 iaitu lebih kurang selama 8 tahun 1 bulan atau 97 bulan. Manakala perkiraan takat sumbangan Responden bagi pemerolehan tanah tersebut dikira bermula 15/7/2001 sehingga tarikh perceraian pada 30/10/2012 iaitu lebih kurang 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Persoalan yang timbul dalam alasan ini adalah bilakah tempoh masa yang sepatutnya diambil kira dalam menentukan takat sumbangan pihak- pihak menurut undang-undang. Merujuk kepada seksyen 122(1) Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan :

Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

21. Dalam kes *Yang Chik Iwn Abdul Jamal* [1985] 6 JH 146, hakim menyatakan bahawa: "*Harta sepencarian ialah harta yang diperoleh semasa dalam perkahwinan dengan masing-masing suami isteri sama-sama menyumbang tenaga atau wang ringgit untuk mendapatkan harta.*"
22. Pengiraan tempoh takat sumbangan dalam perolehan harta sepencarian juga boleh dilihat dalam kes rayuan syariah di Negeri Selangor iaitu **Kes Ahmad Mahfuz bin Ahmed Hariri Iwn Nahda Farah Kosai binti Mohd Zihin** (Kes Mal (Rayuan) No: 10000-017-0129-2019) yang mana hakim di perenggan 13 alasan penghakiman menyatakan sebagaimana berikut:

[13] Berdasarkan peruntukkan dan autoriti tersebut, perkiraan takat sumbangan adalah selama mana pihak-pihak dalam tempoh perkahwinan yang sah dan terhenti apabila berlakunya perceraian. Oleh itu, perkiraan yang sebenar sepatutnya

bermula Mei 2014 sehingga Ogos 2015 sahaja. Oleh itu, apa-apa sumbangan yang dilakukan oleh Perayu dalam perolehan hafrtanah tersebut selepas daripada perceraian bukan lagi dikira sebagai takat sumbangan usaha bersama harta sepencarian dengan Responden, sebaliknya telah menjadi usaha tunggal Perayu sepenuhnya.

23. Selain itu, merujuk kepada kes Mazhatulshima binti Mohd Zahid lwn Makardin bin Zainal Abidin [2018] JH 47 (2) 253, Panel Rayuan telah mengulas berkaitan pengiraan takat sumbangan harta sepencarian sepatutnya dikira dari tarikh harta tersebut diperolehi sehingga tarikh perceraian manakala apa-apa bayaran yang dibuat selepas tarikh perceraian hendaklah diberi milik kepada pembayaranya sama ada secara tunggal atau secara bersama. Prinsip ini juga telah diulas dalam kes **Hamzah Awi lwn Madini Fajariah Bujang [2016] JH 429(2) 231** dan **Fadzlyaton binti Saad lwn Abdul Halim bin Hj Abdul Hamid [Kes Mal (Rayuan) No: 04000-017-0004-2019]**. Mahkamah dalam kes Hamzah menyatakan bahawa:

“Oleh yang demikian, kami berpendapat harta sepencarian milik Responden adalah 1/3 bahagian atau 3.367% dan 2/3 bahagian atau 6.633% milik Perayu daripada bahagian rumah tersebut sehingga akhir September 2007. Baki pemilikan selepas September 2007 adalah milik Perayu sepenuhnya”

24. Dengan hormatnya kami juga merujuk kes **(Norabiah binti Muda lwn.**

Daud Anderson Mac Donald, Kes Mai No. 14000-017-0232-2010)

berkaitan prinsip sumbangan sepenuhnya satu pihak terhadap sesuatu harta selepas perceraian adalah tidak tertakhluk kepada harta sepencarian.

“...Dalam kes tersebut En. Daud Anderson Mac Donald (Responden/Plaintif) telah memfailkan tuntutan harta sepencarian sebuah rumah di alamat No.8B-1-8, Prima Damansara, Jalan Chempenai, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur terhadap Pn. Norabiah bt Muda (Perayu/defendan). Rumah tersebut telah dibeli oleh pihak-pihak sebelum perkahwinan dan diletakkan nama Perayu sebagai pemilik berdaftar. Semua bayaran pendahuluan dan bayaran ansuran pinjaman bank semasa dalam tempoh perkahwinan dibayar oleh Responden. Setelah perceraian berlaku, Perayu telah membuat pembiayaan semula rumah tersebut. Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa bahagian yang menjadi harta sepencarian antara Perayu dan Responden hanyalah setakat bayaran pendahuluan dan jumlah pokok dari pinjaman setakat tarikh perceraian. Bayaran yang dibuat oleh Perayu selepas perceraian adalah harta persendirian Perayu.”

25. Seterusnya untuk menjelaskan tentang prinsip tersebut, dengan hormatnya kami bersetuju dengan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah

Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016) yang menyatakan sebagaimana berikut: ✓

"Dalam kes sebegini, sepatutnya Hakim Bicara hendaklah mengambil salah satu dari kaedah yang berikut untuk mengira takat sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta itu iaitu sama ada;

a) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga berlakunya perceraian. Kemudian, harta tersebut hendaklah dinilai mengikut harga pasaran ketika perceraian pihak-pihak berlaku. Setelah dinilai mengikut harga pasaran dan ditolak baki hutang baharulah nilai baki tersebut dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing; atau.

b) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing."

26. Mahkamah merujuk kepada Alasan Penghakiman yang mana YA Hakim Bicara di perenggan 21 dan 26 menyatakan bahagian pihak-pihak dalam penentuan harta sepencarian dikira berdasarkan tempoh semasa perceraian. Perenggan- perenggan tersebut menyatakan:

Perenggan 21

Nilai harta sepencarian semasa bercerai seperti yang diterangkan tadi adalah 30.7%. Oleh itu ianya perlu dibahagi 4 untuk mendapatkan nilai $\frac{1}{4}$. Jadi $30.7/4=7.67\%$. Maka iaitu nilai sumbangan tak langsung plaintif terhadap rumah tersebut"

Perenggan 26

Nilai harta sepencarian (tanah) semasa bercerai seperti yang diterangkan tadi adalah 14.68%. Oleh itu ianya perlu dibahagi 4 untuk mendapatkan nilai $\frac{1}{4}$. Jadi $14.68/4=3.67\%$. Maka iaitu nilai sumbangan tak langsung plaintif terhadap tanah tersebut"

27. Dalam kes ini YA Hakim Bicara telah mengambil pendekatan yang tepat dalam membuat perkiraan tempoh sumbangan pihak-pihak iaitu bermula dari tarikh perolehan harta sehingga tarikh perceraian. Walau bagaimanapun, pada hemat Kami telah berlaku kekhilafan oleh YA Hakim Bicara apabila memerintahkan penilaian kedua-dua harta berdasarkan penilaian semasa sedangkan perkiraan takat sumbangan harta dalam alasan penghakiman hanya terhad sehingga tempoh perceraian sahaja.
28. Kami turut berpendapat keadilan tidak akan dapat dicapai sekiranya pembahagian harta-harta tersebut dilaksanakan berdasarkan penilaian semasa sedangkan tempoh pengiraan takat sumbangan adalah setakat

tarikh perceraian. Sebagaimana dalam kes ini perceraian telah berlaku pada 30/10/2012 namun keputusan terhadap pembahagian harta sepencarian hanya pada 14/3/2022 iaitu lebih kurang 9 tahun 4 bulan selepas perceraian.

29. Berdasarkan kes ini, Mahkamah meneliti penyata keterangan Defendan dan bukti yang dikemukakan berkaitan pembayaran rumah dan tanah yang dibayar oleh Responden sehingga tahun 2017 iaitu selepas hampir 5 tahun perceraian sebagaimana dikemukakan di dalam Rekod Rayuan di halaman 143 hingga 158 untuk pembayaran bulanan perumahan dan halaman 160 hingga 175 untuk pembayaran bulanan pinjaman pembelian tanah.
30. Sudah tentu, harta yang menjadi pertikaian masih memerlukan pembayaran bulanan (sekiranya harta tersebut dibeli melalui kaedah pinjaman) sementara menunggu perintah harta sepencarian. Adalah menjadi satu ketidakadilan sekiranya pembayaran bulanan harta yang dipertikai diteruskan oleh salah satu pihak namun pembahagian nilai harta tersebut mengikut kadar semasa yang mana manfaat keuntungan turut dinikmati oleh pihak yang tidak melaksanakan bayaran setelah perceraian.
31. Berdasarkan peruntukan dan otoriti tersebut, perkiraan takat sumbangan adalah selama mana pihak-pihak dalam tempoh perkahwinan yang sah dan terhenti apabila berlakunya perceraian. Oleh itu apa-apa sumbangan yang dilakukan oleh Responden dalam perolehan hartanah tersebut

selepas daripada perceraian bukan lagi dikira sebagai takat sumbangan usaha bersama harta sepencarian dengan Perayu, sebaliknya telah menjadi usaha tunggal Responden sepenuhnya.

32. Berdasarkan ulasan di atas, kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan bahawa kadar pembahagian rumah tersebut adalah mengikut nilai semasa sedangkan pengiraan takat sumbangan yang telah diberikan oleh pihak-pihak mulai dari tarikh harta tersebut dibeli sehinggalah berlakunya perceraian.. Berdasarkan kekhilafan tersebut maka kami mempunyai alasan yang wajar untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan. Kami berpendapat penetapan kadar pembahagian Rumah tersebut iaitu 11% bahagian Perayu dan 89% bahagian Responden dan pembahagian tanah iaitu 7% bahagian Perayu dan 93% bahagian Responden sewajarnya diasaskan kepada nilai ketika pihak-pihak bercerai sesuai dengan takat sumbangan yang telah diberikan dalam memperolehi rumah tersebut. Sebaliknya sumbangan Responden selepas perceraian adalah milik penuh Responden dan tidak tertakhluk kepada harta sepencarian.
33. **Bagi isu rayuan yang kedua,** Responden berhujah bahawa Responden wajar diberikan kadar yang lebih tinggi memandangkan sumbangan Responden dalam memperolehi harta tersebut adalah jelas jauh lebih besar berbanding sumbangan Responden bahkan Perayu langsung tidak memberikan sumbangan tidak langsung terhadap perolehan tanah tersebut.
34. Responden memohon untuk Mahkamah ini mengurangkan bahagian

Perayu sebanyak 7% kepada 5% bagi hartanah PN12849 Lot 55125 Mukim Sungai Buloh Daerah Negeri Selangor kerana hartanah ini diperolehi pada 15/7/2011 iaitu lebih kurang 1 tahun 3 bulan sebelum perceraian berlaku. Tambahan Responden, Perayu tidak mempunyai sumbangan secara langsung dalam perolehan tanah ini malahan sumbangan tidak langsung juga tidak mencapai kadar 7% yang diputuskan oleh Mahkamah.

35. Responden memohon mahkamah menetapkan kadar yang layak diterima Perayu untuk tanah tersebut adalah sebanyak 5% mengikut nilai semasa perceraian setelah ditolak hutang-hutang dan kos-kos yang berkaitan.
36. Responden turut menyatakan bahawa Perayu sewaktu perolehan hartanah tersebut tidak memberikan sumbangan secara tidak langsung yang banyak kerana Perayu banyak menghabiskan masa ditempat kerja dan Responden telah menyediakan pembantu rumah untuk meringankan beban Perayu menguruskan rumahtangga. Responden menghujahkan bahawa kos perbelanjaan anak-anak ditanggung sepenuhnya oleh Responden sewaktu perolehan tanah tersebut pada 15/7/2011. Oleh yang demikian, tidak wajar isu berkaitan peratusan anak-anak diambilkira dan diberikan peratusan tambahan kepada Perayu dalam pembahagian harta sepencarian.
37. Berdasarkan dapatan kami setelah penelitian dibuat ke atas alasan penghakiman, kami dapati YA Hakim Bicara dalam perenggan 20 telah

menggunakan prinsip bahawa kadar sumbangan tidak langsung isteri yang bekerjaya adalah lebih rendah berbanding isteri yang tidak bekerja. YA Hakim Bicara menetapkan kadar sumbangan tidak langsung isteri yang bekerja semunasabahnya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ berbanding sumbangan isteri yang tidak bekerja adalah $\frac{1}{3}$.

38. Kami dapati YA Hakim bicara di perenggan 24 hingga 27 alasan penghakiman telah membuat perkiraan terperinci berkaitan takat sumbangan tidak langsung Perayu dengan mengambil kira tempoh perolehan harta dan deposit pembelian tanah disamping mengambil kira keperluan anak-anak yang masih belum dewasa.
39. Merujuk kepada seksyen 122 (4)(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 telah memperuntukkan berkaitan keperluan anak-anak yang masih belum dewasa adalah sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan kadar pembahagian harta sepencarian. Subseksyen ini menyebut sebagaimana berikut:

122 (4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

40. Merujuk kes **Samsiah binti Abd Rahman lwn Looi Boon Kheng @ Firdaus bin Abdullah [Kes Mal (Rayuan) No: 14000-017-0095-2016)**, Panel Rayuan mengambil kira berkaitan kebajikan anak-anak yang belum dewasa dalam pembahagian harta sepencarian sebagaimana berbunyi:

Berdasarkan keterangan Perayu tersebut dengan mengambil kira bahawa Perayu tinggal di rumah di Bukit Jalil ketika memfailkan kes dan terdapat anak-anak yang belum dewasa, maka demi kebajikan anak-anak, berdasarkan peruntukan Seksyen 58 (4)(b) Akta 303 dan dengan mengambil kira bahawa pihak-pihak bersetuju rumah tersebut dijual maka kami berpendapat tindakan YA Hakim Bicara membenarkan Perayu beserta anak-anak tinggal di rumah tersebut sehingga urusan dipenuhi sepenuhnya adalah masih lagi wajar

41. Kami berpendapat kehendak undang-undang menjadikan keperluan anak-anak yang masih belum dewasa menjadi salah satu pertimbangan

dalam penentuan kadar pembahagian harta sepencarian sebagaimana yang digariskan dalam kes adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kebajikan anak-anak yang masih belum dewasa hasil dari perkahwinan pihak-pihak agar sentiasa terpelihara.

42. Kami tegaskan berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan, kami dapati hakim bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan pembuktian.
43. YA Hakim bicara dengan jelas telah mempertimbangkan keterangan pihak-pihak dan lain-lain keterangan dokumentar dihadapannya. Hakim Bicara berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan kepada kami bahawa hakim bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami.
44. Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati tiada kekhilafan tersebut dilakukan oleh YA Hakim Bicara dan pihak-pihak juga gagal menunjukkannya kepada kami.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK.**
2. Rayuan Balas Responden **DITERIMA**
3. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-017-0358-2016 pada Butiran No.2 dan No. 5 adalah dibatalkan dan diubah kepada:
 - 3.1. Mahkamah mengisytiharkan rumah yang terletak di GM. No. 388, Lot 1480, Mukim Langgar Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman adalah harta sepencarian diantara Plaintiff dan Defendan dengan kadar 11% bahagian hendaklah diberikan kepada Plaintiff dan 89% bahagian kepada Defendan berdasarkan **nilai semasa ketika perceraian selepas ditolak segala kos dan hutang berkaitan.**
 - 3.2. Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar kepada Plaintiff 7% nilai tanah pada **harga semasa ketika perceraian selepas ditolak segala kos dan hutang** berkaitan kepada Plaintiff dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perintah ini diputuskan.

4. Mahkamah mengekalkan Butiran No 1,3,4 Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10100-017-0358-2016.
5. Sumbangan Responden selepas perceraian adalah tidak tertakluk kepada harta sepencarian.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi,

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....S. 71 EPAIS 2003.....

YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor